

LEGISLACIÓN LABORAL · MÓDULO 5

Mapa del cierre: causales, plazos, pagos y evidencia

Síntesis visual del término de la relación laboral en Chile

Material educativo de apoyo — Curso Legislación Laboral

Tres grupos de causales

El contrato solo termina por una causal legal. La causal se elige según los hechos reales, antes de decidir, y determina la carta, el aviso, los pagos, las indemnizaciones y la evidencia.

Art. 159 · Causales objetivas

1. Mutuo acuerdo de las partes.
2. Renuncia, con aviso de 30 días de anticipación a lo menos.
3. Muerte de la persona trabajadora.
4. Vencimiento del plazo convenido.
5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
6. Caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 160 · Causales disciplinarias

1. Conductas indebidas graves, debidamente comprobadas: falta de probidad, acoso sexual, vías de hecho, injurias, conducta inmoral que afecte a la empresa, acoso laboral.
2. Negociaciones prohibidas por escrito en el contrato.
3. No concurrencia sin causa justificada: dos días seguidos, dos lunes en el mes o tres días en el mes.
4. Abandono del trabajo.
5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad.
6. Perjuicio material causado intencionalmente.
7. Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

Art. 161 · Necesidades de la empresa y desahucio

Necesidades de la empresa: racionalización o modernización, bajas en la productividad, cambios en el mercado o la economía que hagan necesaria la separación.

- Se funda en hechos objetivos de la organización.
- No sirve para problemas de desempeño, conducta o relaciones personales.
- No puede invocarse respecto de personas con licencia médica.

Desahucio escrito: solo gerentes, subgerentes, agentes o apoderados con facultades generales de administración, cargos de exclusiva confianza y personas trabajadoras de casa particular.

Fuero: si la persona tiene fuero (maternal, sindical u otro), para terminar por art. 159 N°4 o 5 o por art. 160 se requiere autorización judicial previa: el desafuero (art. 174).

La ruta del cierre: la causal no se construye después

Hechos — Qué ocurrió y cómo se prueba → **Causal** — Art. 159, 160 o 161 → **Carta** — Causal, hechos y cotizaciones → **Pagos** — Pendientes e indemnizaciones → **Finiquito** — 10 días hábiles → **Evidencia** — Cadena documental completa

Qué activa cada causal

Una misma salida de la empresa puede gestionarse de formas muy distintas. Esta tabla resume lo que cambia según la causal.

Causal	Forma y comunicación	Indemnización por años de servicio	Evidencia clave
Renuncia (159 N°2)	Decisión de la persona trabajadora, con aviso de 30 días a lo menos. Escrita, firmada y ratificada ante ministro de fe o firmada electrónicamente en el sitio de la DT.	No procede.	Renuncia ratificada.
Mutuo acuerdo (159 N°1)	Decisión conjunta. Mismas formalidades de la renuncia (art. 177).	No procede, salvo que se pacte.	Acuerdo escrito y ratificado.
Vencimiento del plazo (159 N°4)	Carta de término con causal, hechos y estado de cotizaciones.	No procede.	Contrato y anexos que muestran que el plazo no se transformó en indefinido.
Conclusión de la obra o servicio (159 N°5)	Carta de término con causal, hechos y estado de cotizaciones.	Si el contrato duró un mes o más: 2,5 días de remuneración por mes trabajado y fracción superior a 15 días (contratos desde 2022).	Contrato que identifica la obra y antecedentes de su término.
Disciplinarias (art. 160)	Carta que explica los hechos concretos; en juicio no pueden alegarse hechos distintos.	No procede si la causal está bien aplicada.	Antecedentes que comprueban los hechos.
Necesidades de la empresa (art. 161)	Aviso con 30 días de anticipación o indemnización sustitutiva; la carta indica el monto total a pagar.	Procede con un año o más de servicio: 30 días por año y fracción superior a seis meses, con límite de 330 días.	Hechos objetivos de la organización que justifican la separación.

Cuándo un plazo fijo pasa a ser indefinido

Duración máxima: 1 año (2 años para gerentes o personas con título profesional o técnico). Se transforma en indefinido si:

- La persona sigue trabajando, con conocimiento del empleador, después de vencido el plazo.
- Hay una segunda renovación.
- Presta servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo durante doce meses o más en un período de quince meses.

En todas las causales

Aunque no proceda indemnización por años de servicio, siempre se revisan:

- Remuneraciones pendientes.
- Horas extraordinarias.
- Feriado pendiente: si la persona tiene el año de servicio, se compensa en dinero (art. 73).
- Feriado proporcional por la fracción de año.
- Finiquito dentro de 10 días hábiles.

Plazos y pagos del cierre

Cada actuación del cierre tiene su propio plazo. Anótalos desde el día de la separación y revisa qué pagos activa la causal.

Actuación	Plazo	Regla
Aviso de renuncia	**30 días**	De anticipación, a lo menos.
Aviso en art. 161	**30 días**	De anticipación, o pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo.
Carta de término	**3 días hábiles**	Siguientes a la separación; 6 días hábiles si la causal es caso fortuito o fuerza mayor. Entregada personalmente o por carta certificada al domicilio del contrato.
Copia a la Inspección	**Mismo plazo**	Puede enviarse electrónicamente por el sitio de la DT.
Finiquito	**10 días hábiles**	Desde la separación, para otorgarlo y poner su pago a disposición. El pago se hace al ratificar.
Finiquito presencial tras rechazo de la vía electrónica	**3 días hábiles**	Desde el rechazo, si los 10 días hábiles ya vencieron.
Demanda por despido	**60 días hábiles**	Desde la separación; se suspende con reclamo ante la Inspección, con un máximo de 90 días hábiles.

Años de servicio (art. 163)

30 días

De la última remuneración mensual por cada año de servicio y fracción superior a seis meses. Procede con un año o más en art. 161, o si el tribunal declara el despido injustificado, indebido o improcedente. Límite: 330 días (11 años) para contratos posteriores al 14 de agosto de 1981.

Sustitutiva del aviso previo

1 remuneración mensual

Equivale a la última remuneración mensual, cuando en el art. 161 no se dio el aviso de 30 días.

Seguro de cesantía

En el art. 161, como regla general, el empleador puede descontar de la indemnización por años de servicio su aporte a la cuenta individual (Ley 19.728).

Tope de la base

90 UF

La última remuneración mensual que sirve de base para estas indemnizaciones no puede exceder de 90 UF del último día del mes anterior al pago (art. 172).

Obra o faena

2,5 días por mes trabajado y fracción superior a 15 días, si el contrato duró un mes o más.

Carta, finiquito y fiscalización

La carta comunica (art. 162)

- Causal legal, hechos en que se funda y estado de pago de las cotizaciones, con comprobantes.
- Si las cotizaciones no están pagadas íntegramente, el despido no pone término al contrato: se deben remuneraciones y cotizaciones hasta convalidarlo.
- Los errores en la carta no invalidan el término, pero pueden sancionarse; en juicio no se pueden alegar hechos distintos (art. 454 N°1).
- Indica si el finiquito será electrónico o presencial; la vía electrónica es voluntaria.

El finiquito formaliza (art. 177)

- La carta no reemplaza al finiquito: este deja constancia de pagos y acuerdos y tiene poder liberatorio.
- Escrito, firmado y ratificado ante ministro de fe, o firmado electrónicamente en el sitio de la DT (Ley 21.361).
- El plazo de 10 días hábiles obliga al empleador, no a la persona trabajadora.
- Lo reservado por la persona no queda cubierto por el poder liberatorio.
- Pago en un solo acto; las cuotas requieren acuerdo, intereses, reajustes y ratificación ante la Inspección.

La Dirección del Trabajo fiscaliza (art. 476)

- Los inspectores son ministros de fe: los hechos que constatan tienen presunción legal de veracidad, también en juicio.
- Fiscalizan en terreno, a cualquier hora, o citan al empleador a revisar documentos.
- Pueden ordenar la suspensión inmediata de labores solo ante peligro inminente para la salud o vida de las personas.
- La documentación laboral y previsional debe estar en el lugar de trabajo (art. 31 DFL 2), salvo centralización autorizada; los sistemas electrónicos deben poder consultarse allí.
- Los contratos se registran en el sitio de la DT dentro de 15 días, y el término (fecha y causal) en los plazos legales (art. 9 bis).
- Cualquier persona trabajadora o su sindicato puede denunciar un incumplimiento.

La cadena documental del ciclo laboral

Contrato
Escrito en 15 días (5 en obra o menos de 30 días)

→

Anexos
Cambios por escrito y firmados

→

Asistencia
Libro, reloj control o sistema electrónico

→

Liquidaciones
Monto, cálculo y deducciones

→

Cotizaciones
Comprobantes de pago

→

Carta y finiquito
Copia a la Inspección y ratificación

Si se incumple

Consecuencia	Regla
Multa administrativa (art. 506)	Según tamaño de la empresa y gravedad: pequeña empresa de 1 a 10 UTM; mediana de 2 a 40 UTM; gran empresa de 3 a 60 UTM. Las micro y pequeñas empresas tienen los rangos más bajos. El monto considera la naturaleza de la infracción, la afectación de derechos, el número de personas afectadas y la conducta del empleador (art. 506 quáter).
Recargos del art. 168	Si el tribunal declara el despido injustificado, indebido o improcedente: 30% (art. 161), 50% (art. 159), 80% (art. 160) y hasta 100% si se invocó el art. 160 sin motivo plausible.
Cotizaciones impagas (art. 162)	El despido no pone término al contrato: se deben remuneraciones y cotizaciones hasta convalidarlo.
Reajustes e intereses (arts. 63 y 173)	Las sumas adeudadas se reajustan según el IPC y devengan el máximo interés permitido para operaciones reajustables.
Cuotas incumplidas (art. 169 letra a)	Se hace exigible el total y el juez puede incrementar las indemnizaciones hasta en 150%.

Corregir rebaja la multa

Si se corrige dentro de 15 días desde la notificación, la multa se rebaja al menos en 50% (art. 511).

Sustituir la multa

Micro y pequeña empresa: dentro de 30 días, corrección más capacitación de la DT, una vez al año por la misma infracción y sin haber reclamado (art. 506 ter).

Reclamar la multa

Ante el juzgado del trabajo, dentro de 15 días hábiles (art. 503), o reconsideración ante el Director del Trabajo (art. 511).

Errores frecuentes del cierre

× **Usar el art. 161 por desempeño**
Necesidades de la empresa exige hechos objetivos de la organización.

× **Creer que la carta cerró todo**
Sin finiquito en 10 días hábiles, el cierre queda incompleto.

× **Acordar cuotas de palabra**
El pacto requiere intereses, reajustes y ratificación ante la Inspección.

× **«Completar» documentos al llegar la citación**
La fiscalización mira el cumplimiento real, no solo la carpeta.

☐ Material educativo de apoyo. No reemplaza asesoría jurídica ni el análisis de las circunstancias concretas de cada caso.

Fuentes: Código del Trabajo, arts. 9, 9 bis, 63, 63 bis, 73, 159 a 177, 454 N°1, 476, 503, 506, 506 ter, 506 quáter y 511; DFL N°2 de 1967, arts. 23, 24, 28 y 31; Ley 19.728; Ley 21.327; Ley 21.361; criterios de la Dirección del Trabajo vigentes a octubre de 2026.